

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [10] 이사회 의결 기준 명확화 권고

관 련 부 서 ○○ <팀

조 치 부 서 ○○ <팀

내 용

1. 업무 개요

○○ <팀은 「정관」, 「이사회규정」 등에 따라 이사회 운영 업무를 주관하고 있으며, 감사대상 기간 중 ○○는 총 #회(20##년 #회, 20##년 #회, 20##년 #회)의 이사회를 개최하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「상법」에 따르면 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수 찬성으로 하되 정관으로 그 비율을 더 높게 정할 수 있도록 규정하고 있으며, 이사회 결의와 관련하여 대법원 판례에서는 이사회 안전에 특별한 이해관계가 있는 이사(이하 “특별 이해관계 이사”라 한다)는 의결권을 행사할 수 없으며 이러한 경우 출석 요건 산정에는 포함되나 결의에 필요한 찬성 비율을 산정하는 기준 인원에는 제외되어야 한다고 판시하고 있다.

한편, ○○ 「정관」에 따르면 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 출석 이사 과반수 찬성으로 의결한다고 규정하고 있으며, 결의사항과 특별 이해관계 이사의 의결권을 행사하지 못하도록 하고 있다. 반면, 주주총회 결의사항에 대하여는 「정

관」에서 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다고 이사회 결의방법과 동일하게 규정하면서, 그 의결권을 의사 정족수 산정에는 산입하되 의결 정족수 산정에는 산입하지 않는다고 의결기준까지 명확히 규정하고 있다.

이사회는 회사의 업무집행과 중요사항을 심의·의결하는 기구로서, 결의 절차의 적정성과 의결 요건의 명확성은 회사 의사결정의 공정성 및 법적 안정성 확보를 위해 필수적이다. 따라서 이사회 결의방법은 명확히 규정하여야 하며, 특히 이해관계 등으로 의결권이 제한되는 경우의 결의방법은 더욱 명확하고 구체적으로 규정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○「정관」은 이사회 결의와 관련하여 특별 이해관계 이사의 의결권 행사 제한만을 규정하고 있고, 특별 이해관계 이사가 있는 경우 의사 및 의결 정족수를 어떻게 산정·적용할 것인지에 대하여 구체적인 기준(방법)이 없는 것으로 확인되었다.

특히, 「정관」에서 정한 특별결의 사항은 찬성 비율을 계산하는 기준인원을 ‘출석이사’가 아닌 ‘재적이사’로, 그 기준을 강화하여 규정하고 있는데도 특별 이해관계 이사를 찬성 비율을 계산하는 ‘재적이사 수’에 포함할 것인지, 아닌지를 명확히 규정하지 않았다.

만약 특별 이해관계 이사를 ‘재적이사 수’에 포함할 경우, 재적이사 전원 찬성을 요구하는 특별결의 사항에 특별 이해관계 이사가 있을 경우, 해당 이사는 의결권을 행사할 수 없으나 찬성비율 산정의 기준 인원인 ‘재적이사’에는 포함돼 결의 성립 자체가 곤란해질 우려가 있다.

또한 위 기준이 불명확한 상태에서 사안별 내부 판단에 의존할 경우 결의 절차가 지연될 우려가 있고, 결의가 이루어지더라도 향후 절차적 흠결을 이유로 결의의 법적

효력이 부인될 가능성도 있다.

관련부서 의견 <팀에서는 감사의견을 수용하면서 현재까지의 이사회 진행은 관련 규정의 미숙지로 발생한 오류이며, 향후 필요한 후속조치를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은

- ① 이사회 의결과 관련하여 특별한 이해관계의 이사가 있는 경우에 적용되는 의사 및 의결 정족수 산정 기준 등 관련 절차를 명확히 마련하고, 이를 「정관」 및 「이사회 규정」에 구체적으로 반영·정비하시고(통보 1)
- ② 특히 이사회 특별결의 사항과 관련하여서는 의결 기준 인원이 ‘출석이사’가 아닌 ‘재적이사’이고, 의결에 필요한 찬성비율이 일반결의 사항보다 높은 점을 고려하여, 이해관계 이사 발생 시 재적인원수 산정 기준, 재적이사 #분의 # 초과 찬성 요건의 적용 방식, 재적이사 전원 찬성 요건의 적용 방식 등을 별도로 구체화하여 관련 규정에 명확히 반영·정비하시기 바랍니다.(통보 2)